

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLEN AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	
.....		

-MOCIÓN SOBRE OTRAS DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO Y DE LA ASOCIACIÓN-
-ENMENDADA-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Lega de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. La Asociación y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, presentaron sendos escritos (Dockets 77 y 80) para “aclarar” otra moción de los aquí comparecientes.
2. El escrito de la Asociación de Propietarios fechado el 7 de noviembre de 2025 titulado “Moción Informativa” (Docket 77) fue devuelto por secretaría por falta de aranceles, (Docket 78), pero, quedó presentado cuando los pagó.
3. Por su parte, el Municipio de Cabo Rojo Autónomo de Cabo Rojo, presentó un escrito titulado: “Moción Informativa y Otros Extremos”, fechado 10 de noviembre de 2025 (Docket 80) En dicho escrito el Municipio expresa que hace esa moción para *“aclarar los planteamientos de los codemandados Sallent y Asociación en relación con la recomendación del Municipio Consulta de Construcción (Sumac 74, Anejo I)”*
4. El codemandado Sallent aquí compareciente había presentado una moción fechada el 10 de noviembre de 2025 titulada: “Moción Sobre Otra Informativa de la Asociación” (Docket 79) en la que aclara que la Asociación no puede traer a este caso asuntos de condiciones

restrictivas privadas que tienen que ventilarse en otro pleito separado ya, que este Ilustre Foro no le permitió su demanda. (Docket 63) Entonces la asociación presentó una “Réplica (sic), debe decir oposición a la Moción sobre otra Informativa de la Asociación”, fechada el 24 de noviembre de 2025.

5. Vale señalar que los escritos de la Asociación y del Municipio tergiversan las afirmaciones hechas por el aquí compareciente sobre el endoso a la variación que dio el Municipio por medio de su Oficina de Ordenamiento territorial el 17 de junio de 2025. (Docket 74, Anejo I)

6. La Asociación dice que es incorrecto lo que afirma el aquí compareciente de que el Municipio “aprobó la variación”. El problema de esa afirmación de la Asociación es que eso no fue lo que dijo a este Ilustre Foro el aquí compareciente. Este solo afirmó que el Municipio de Cabo Rojo, había emitido “su endoso a la variación”. (Véase, Docket 74, Moción de Reconsideración a Orden, pág.2, inciso d)

7. Por su parte, la aclaración que hace el Municipio en su moción resulta innecesaria porque lo único que ha dicho el aquí compareciente es que tiene desde el 17 de junio de 2025 un endoso a la variación.

8. Lo que no aclara el Municipio en su moción y que debe aclarar es cómo es posible que el Director de Permisos no haya actuado, a pesar de haber transcurrido cinco meses desde que la oficina de Ordenamiento Territorial y su Comité de Permisos por unanimidad de sus miembros, a saber: Ing. Gustavo Colberg, Abraham Rodríguez y el Ing. Luis López, recomendaron favorablemente la variación que solo consiste de una pequeña variación en el patio lateral izquierdo. Tampoco explicó bajo qué criterios el Director de Permisos pueda ir por encima de esa recomendación favorable.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se haga constar que el aquí compareciente no ha expresado lo que dice la Asociación y el Municipio en sus mociones y que sus expresiones son una tergiversación de lo afirmado por él, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 9 de diciembre de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302

Nenadich 120- Oeste

PO BOX 1389

Mayagüez, Puerto Rico 00681

Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548

Email: garciamayaa@yahoo.com